

CHE NORSHAHIRA BINTI MAHMUD

lwn.

AHMAD FADHLI BIN AHMAD HILMI

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Prof. Adjung Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohd. Shukor bin Sabudin (Panel) Pada 1 April 2019 bersamaan 25 Rejab 1440H]

Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-011-0095-2018

[Rayuan Terhadap Perintah Kebenaran Poligami di bawah seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tidak diwakili.

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 25/7/2018. Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes saman No. : 10100-011-0314-2018 yang diberikan pada 25/7/2018 berhubung dengan permohonan kebenaran poligami. Serahan Notis Rayuan telah dibuat kepada Responden.

[2] Alasan rayuan bagi kes ini telah difailkan pada 19/10/2018 dan Rekod Rayuan telah disediakan oleh Mahkamah Bicara dan telah difailkan pada 15/11/2018. Walaubagaimanapun, pada 17/1/2019, Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes melalui Borang MS 19 ke Mahkamah ini.

Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

Seksyen 95 - Penarikan Balik Tuntutan.

(1).Plaintif boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.

(2) Jika plaintif menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

[3] Pada sidang rayuan hari ini bertarikh 1/4/2019, kami dapati bahawa Perayu telah gagal hadir ke Mahkamah. Oleh yang demikian, Kami berpendapat dengan pemfailan Borang MS 19, di samping kegagalan Perayu untuk hadir ke Mahkamah menunjukkan bahawa Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan prosiding rayuan ini lagi dan mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti permohonan Pemohon, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

1. Rayuan Perayu **DIBATALKAN.**

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

-
1. **Y.A.A PROF. ADJUNG DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
2. **Y.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

